

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 16 - 17/2535

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์

บริษัทแกรนด์เซ็นทรัลคอนสตรัคชั่น

จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทแกรนด์เซ็นทรัลคอนสตรัคชั่น

จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวลลิตา มหาเจริญ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 228 (2), มาตรา 247, มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้อยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อำนาจที่จะสั่งยกเลิก คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ จึง เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ จำเลยไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาล อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์เรื่องยกเลิกคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราว หรือไม่นั้นเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องด้วยคำขอเพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่าง พิจารณา ซึ่งคู่ความมีสิทธิ ที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 228 และมาตรา 247 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้ง สอง ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 8)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันสองสำนวน แล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์รวมสองสำนวน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,766,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2528 และของต้นเงิน 25,266,000 บาท นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2528 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 25922 และอาคารชุด 76 ห้องชุดในที่ดินโฉนดเลขที่ 25914 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เอาชำระหนี้โจทก์จนครบ ค่าขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก กับให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลัง

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้อง ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า กรณีไม่ใช่ เรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่พอแปลได้ว่าเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควร จึงให้งดการไต่จำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันหนี้ในจำนวนเงินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ในระหว่าง อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยจำเลยจะขอให้ถอนอาคารชุดที่จำนองตาม คำพิพากษาของศาลชั้นต้น และขอวางเงินหรือหลักประกันเพิ่มขึ้นอีก ให้เท่ากับจำนวนหนี้ที่โจทก์ฟ้องหรือตามที่ศาลเห็นสมควร

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องของ จำเลยทั้งสองแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ ของโจทก์ได้ จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 2)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยืนยันคำร้องนี้ (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยืนยันคำร้องขอให้ ศาลอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราว โดยจำเลยจะขอไต่ถอน อาการชุดที่จำนองตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นและขอวางเงินหรือหลักประกันเพิ่มขึ้นอีกให้เท่ากับจำนวนหนี้ที่โจทก์ฟ้องหรือ
ตามที่ศาลเห็นสมควร นั้นเป็นคำร้องอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อ คุ้มครองประโยชน์
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เมื่อศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยมีสิทธิฎีกาได้ตามมาตรา 228(2),247ให้รับฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยืนยันคำร้องขอให้ ศาลอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราว โดยจำเลยจะขอไต่ถอน อาการชุดที่จำนองตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นและขอวางเงินหรือหลักประกันเพิ่มขึ้นอีกให้เท่ากับจำนวนหนี้ที่โจทก์ฟ้องหรือ
ตามที่ศาลเห็นสมควร นั้นเป็นคำร้องอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อ คุ้มครองประโยชน์
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เมื่อศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยมีสิทธิฎีกาได้ตามมาตรา 228(2),247ให้รับฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ